



PODER JUDICIÁRIO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

PROCESSO nº 0803180-33.2019.8.14.0301

AUTOR: ELSON BARRETO FERREIRA, ELEK SIMONE OLIVEIRA

REU: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SENTENÇA

Vistos, etc.

I. RELATÓRIO.

1 – Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por **ELSON BARRETO FERREIRA** e **ELEK SIMONE OLIVEIRA** em face de **TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA** e **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, partes devidamente qualificadas nos autos.

2 – Os requerentes alegam na petição inicial que, no dia 18 de abril de 2018, seu filho, **ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA**, foi atropelado pelo ônibus da empresa, ora requerida, conduzido pelo motorista **Cristiham Gonçalves Barreto**, e veio a óbito, imediatamente.

3 – Aduzem, ainda, que realizaram Boletim de Ocorrência e, até a propositura da ação, não obtiveram nenhum tipo de auxílio da requerida.

4 – Deferido o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova (ID 10057343).

5 – A requerida foi intimada pessoalmente (ID 12163733).

6 – Deferida a denunciação à lide da **SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**, em audiência de conciliação (ID 12359925).

7 – A denunciada foi devidamente citada (ID 13842393).

8 – A segunda requerida apresentou contestação (ID 14453057), alegando que a primeira requerida possui apólice de seguro nº 0628.10.232-7, que prevê indenização por responsabilidade civil, contudo, o valor é reembolsado após o pagamento pela empresa requerida em processo judicial. Pediu, ao fim, a improcedência da ação.

9 - A primeira requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, litisconsórcio passivo necessário e inépcia da inicial, no mérito, impugnou os fatos e argumentos da inicial, ao final, pediu pela improcedência da ação (ID 14458327).

10 - Os requerentes se manifestaram em réplica, rebatendo as teses defensivas apresentadas e reiteraram os pedidos contidos na inicial com julgamento procedente da ação (ID 30503778).

11 - Feito o saneamento do processo, conforme ID 81619351.

12 - Apresentada alegações finais pelas partes, os autos retornaram para sentença.

13 - **Relatei, em apartada síntese. Passo a decidir.**

II. DA FUNDAMENTAÇÃO.

14 - Inicialmente, ressalto que o processo se encontra dentro da Meta 2 do CNJ, portanto, com prioridade de tramitação. Dito isto, chamo o feito à ordem para análise do mérito da questão.

15 - Ademais, cumpre ressaltar que por se tratar de matéria meramente de direito e em função das questões fáticas estarem suficientemente provadas através de documentos, além de ser improvável a conciliação e totalmente desnecessária a produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, tal permite o art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

16 - A jurisprudência do STJ sobre o *julgamento antecipado da lide* e o princípio da *livre convicção motivada*:

17 - (STJ-1118596) PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCP. **JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7, DO STJ. CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL** (Agravado em Recurso Especial nº 1.391.959/DF (2018/0290629-0), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 27.11.2018).

18 - **DO MÉRITO.**

19 - Superada a análise das preliminares (ID 81619351), passo à resolução do mérito.

20 - Conforme já esclarecido na decisão de saneamento, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, ao caso concreto.

21 - **DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.**

22 - As partes requerentes pleiteiam a indenização por danos morais em razão da morte ocasionada pelo motorista da primeira requerida no acostamento de via pública.

23 - Pois bem. A responsabilidade objetiva de uma empresa de transporte público é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros, independentemente de culpa do motorista, na forma do art. 14, do CDC: ***O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos***

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

24 - No caso em comento, temos a empresa fornecedora do serviço de transporte público e a seguradora contratada para eventuais sinistros da empresa de transporte público, ou seja, primeira e segunda requeridas.

25 - Acentuo que a seguradora é responsável pelos pagamentos de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, desde que o fornecedor do serviço tenha seguro e a cobertura contratada abranja o caso, limitado ao valor da apólice do seguro.

26 - Observe a jurisprudência:

27 - EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO** – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE - ALEGADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – **IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO MICRO-ÔNIBUS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA SEGURADA** – ARTIGOS 734 E 735, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 14 DO CDC – **RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA RESSEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – DANO MORAL CARACTERIZADO COM FIXAÇÃO DO QUANTUM EM MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL** – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – ABATIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO À RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se o inquérito policial e todos os demais documentos que instruíram os autos comprovam de forma inequívoca que o acidente que vitimou a mãe dos apelados se deu por culpa exclusiva do condutor do micro-ônibus que ao tentar realizar uma ultrapassagem indevida, colidiu frontalmente com uma carreta, envolvendo ainda outros dois veículos, descabe falar-se em culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal para fins de responsabilização civil. Exegese dos artigos 734 e 735 do CC/2002 e do art. 14 do CPC/15, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Ademais, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Consoante a regra do artigo 14 da Lei Complementar nº 126/2007 os resseguradores não responderão diretamente perante o segurado tendo em vista que o contrato de resseguro se refere exclusivamente à relação existente entre a seguradora e a resseguradora nos limites da apólice, motivo pelo qual há que ser afastada a responsabilidade solidária imposta à IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, por inexistir na hipótese qualquer relação direta entre a segurada e os autores, ora apelados. Comprovada a culpa objetiva da empresa de transporte e sua responsabilidade pelo ilícito que resultou no óbito da genitora dos apelados e existindo apólice e seguro com cobertura para o sinistro deve a seguradora responder solidariamente ao pagamento dos danos suportados pelos apelados. Em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos filhos, devendo, porém, a obrigação estender-se até que eles completem 25 anos de idade. Deve ser mantida, em relação aos danos morais, a verba indenizatória arbitrada pelo juízo singular, pois observados os

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos apelados e o caráter pedagógico da medida. Descabida a aplicação da Súmula 246 do STJ, quando não há provas de que os autores tenham recebido qualquer valor a título de indenização do seguro DPVAT, ou mesmo tenham manejado ação para recebê-lo, sobretudo quando já ultrapassado o prazo prescricional para fazê-lo. Deve ser suspensa a fluência de juros contra a seguradora litisdenunciada, a partir do decreto de liquidação extrajudicial compulsória até o pagamento do integral do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. A manutenção da condenação da seguradora ao pagamento dos honorários de sucumbência de forma solidária é medida que se impõe, pois decorrente da sucumbência na demanda principal. Sobre o quantum devido haverá a fluência da correção monetária com a exclusão apenas dos juros de mora, o qual ficará suspenso até o pagamento integral do passivo, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 10.190/2001 e o artigo 18, alínea d, da Lei nº 6.024/1974.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002758-37.2012.8.11.0005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (grifei).

28 - Uma vez que os requerentes apresentaram provas robustas que corroboram os fatos e argumentos apresentados, vislumbro a responsabilidade objetiva da empresa, primeira requerida e, solidariamente, da seguradora, segunda requerida, diante da morte de seu filho, ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA, na forma do art. 186 e 927 do Código Civil, que aplico, subsidiariamente.

29 - Tendo em vista que o dano moral restou presumido com a morte do filho dos requerentes, a indenização é o meio que, embora não tenha o condão de suportar a dor dos pais, cumpre o dever legítimo de reparação.

30 - Considerando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

31 - Aplico ainda, a Súmula nº 246 do STJ, haja vista os requerentes terem recebido o valor de R\$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT, que deverá ser descontado do importe indenizatório fixado judicialmente.

III. DISPOSITIVO.

32 - Pelo exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC, para:

A) **CONDENAR** a primeira requerida e, solidariamente, a segunda requerida ao pagamento indenizatório por danos morais no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser descontado o valor de R\$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária de 1% ao mês pela SELIC (REsp 1.795.982) desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ).

32 - Condeno a primeira requerida e, solidariamente, a segunda requerida em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requerentes, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

33 - Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º do CPC), certificando-se o

ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

34 - Em caso de interposição de Apelação, intime-se o apelado, mediante Ato Ordinatório, para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

35 - Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

36 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém